



P U T U S A N

Nomor : 24 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana II :

II. Nama : **LEE CHEN HEN;**
Tempat lahir : Pahang Malaysia;
Umur/ tanggal lahir : 44 tahun/ 07 Januari 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat tinggal : Apartemen City Home MOI Lantai 19 Nomor 11 Blok H Kelapa Gading, Jakarta Utara dan di Malaysia Nomor 80-11 Taman Midah, Kuala Lumpur, Malaysia;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut bersama-sama dengan Terpidana I yaitu :

I. Nama : **LIM FONG YEE alias CONNIE LIM;**
Tempat lahir : Malaysia;
Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 27 September 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat tinggal : Apartemen City Home MOI Lantai 19 Nomor 11 Blok H Kelapa Gading, Jakarta Utara dan di Malaysia Nomor 7, Jalan Perdana 2/18 Pandan Perdana 55300 Kuala Lumpur, Malaysia;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut;

membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa - Terdakwa I. LIM FONG YEE alias CONNIE LIEM dan Terdakwa II. LEE CHEE HEN pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2010, bertempat di kantor jasa pengiriman barang PT. ARAMEX di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 84 A Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2010 sekira pukul 22.00 WIB, saksi JATMIKO WIBOWO yang bertugas sebagai Kepala Sub Seksi Intelijen II Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta Cengkareng telah mendapat informasi adanya barang masuk di Gudang Unex yang mencurigakan dari saksi SARDJONO dan saksi MAHENDRA ADI WIJAYA yang merupakan staf saksi JATMIKO WIBOWO;

Mendapat laporan tersebut, saksi JATMIKO WIBOWO bersama saksi SARDJONO dan saksi MAHENDRA ADI WIJAYA kemudian menuju gudang Unex di Bandara Soekarno Hatta untuk melakukan pemeriksaan barang. Saat itu dilihat ada paket cargo dibungkus karung putih yang berasal dari Malaysia dengan tujuan masuk ke Indonesia yang terlebih dahulu transit di Singapura. Paket tersebut tercantum identitas pengirim atas nama Kim Hong alamat Damansara Utama Palma Condo B1 714 dan penerima atas nama Mohamad Aziz dengan alamat Jakarta Mall Of Indonesia yang menggunakan jasa pengiriman PT. ARAMEX Nomor AWB : 61852315163/H-148 322 7270 yang kelihatan mencurigakan jika dilihat dari cara pengemasan. Selanjutnya paket barang mencurigakan tersebut diperiksa dengan menggunakan X Ray dimana hasil pemeriksaan tersebut diduga paket tersebut berisikan Narkotika;

Selanjutnya saksi JATMIKO WIBOWO melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta yang kemudian melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut dengan singkatan BNN);

Beberapa saat kemudian pada malam peralihan antara tanggal 9 Maret 2010 ke tanggal 10 Maret 2010, datang Tim Interdiksi dari BNN yaitu saksi BAMBANG SUTARMANTO, saksi FIRMANSYAH dan saksi RUSLI TRIYADI. Kemudian Tim Interdiksi dari BNN bersama-sama Saksi JATMIKO WIBOWO bersama saksi SARDJONO dan saksi MAHENDRA ADI WIJAYA melakukan observasi dan surveillence dari gudang Unex Cargo Bandara Soekarno Hatta sampai ke tujuan akhir yaitu perusahaan ekspedisi PT. ARAMEX Jakarta Selatan dengan tujuan

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 24 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengetahui siapa penerima atau pemilik barang kiriman yang berasal dari Malaysia tersebut;

Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 sekira pukul 11.00 WIB, datang dua orang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa I. LIM FONG YEE alias CONNIE LIE dan Terdakwa II. LEE CHEE HEN, ke PT. ARAMEX di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 84 A Jakarta Selatan menggunakan taksi Blue Bird yang dikemudikan oleh saksi Kusnadi dengan tujuan untuk mengambil barang kiriman tersebut;

Setelah itu Terdakwa I. LIM FONG YEE alias CONNIE LIE dan Terdakwa II. LEE CHEE HEN kemudian menemui saksi GARY OCTOVIANUS selaku Operation Manager di Ekspedisi PT. ARAMEX dan menunjukkan sepotong kertas yang didalamnya berisi nomor pengiriman AWB H-148 322 7270. Selanjutnya nomor tersebut dicocokkan dengan manifest cargo yang tertera pada cargo dengan bungkus karung putih yang bentuknya seperti tabung-tabung;

Selanjutnya Terdakwa I. LIM FONG YEE alias CONIE LIE mengambil barang tersebut dengan cara mengisi dan menandatangani form pengambilan yaitu Nama Conie Lee dan Nomor A16800680 dan membayar jasa pengiriman sebesar Rp6.817.500,00 (enam juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Selanjutnya paket yang berupa 4 (empat) tabung yang dibungkus dengan karung plastik putih tersebut diambil oleh mereka Terdakwa dan saat sampai di depan bagian luar PT. ARAMEX, kedua Terdakwa tersebut kemudian ditangkap oleh petugas BNN yaitu saksi BAMBANG SUTARMANTO, saksi FIRMANSYAH dan saksi RUSLI TRIYADI;

Setelah melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa, maka saksi BAMBANG SUTARMANTO, saksi FIRMANSYAH dan saksi RUSLI TRIYADI melakukan tindakan membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh mereka Terdakwa serta saksi JATMIKO WIBOWO bersama saksi SARDJONO dan saksi MAHENDRA ADI WIJAYA yang ternyata isi dari paket tersebut adalah bubuk kristal putih. Selanjutnya bubuk putih tersebut diambil sampelnya dan kemudian dilakukan teskis Narkotes dengan cara bubuk putih tersebut dileburkan dengan cairan bening pembanding Narkotes dan ternyata terjadi perubahan warna yang disimpulkan sementara bubuk putih tersebut mengandung Narkotika Golongan I;

Selanjutnya kedua Terdakwa dibawa ke kantor BNN untuk dilakukan proses hukum. Barang Bukti berupa bubuk kristal berwarna putih tersebut

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 24 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penimbangan pada isi masing-masing tabung dengan kode penimbangan tabung A seberat 11.000 gram, tabung B seberat 11.000 gram, tabung C seberat 11.000 gram dan tabung D seberat 11.000 gram sehingga total berat bersih atau netto bubuk putih tersebut adalah kira-kira 44.000 gram. Selanjutnya bubuk putih tersebut diperiksa di UPT Laboratorium Uji Coba Narkotika Badan Narkotika Nasional dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 196-c/III/2010/UPT LAB UJI NARKOBA disimpulkan bahwa "Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode A Nomor 1, Kristal warna Putih berkode B Nomor 2, Kristal warna Putih berkode C Nomor 3 dan Kristal warna Putih berkode D Nomor 4 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa - Terdakwa I. LIM FONG YEE alias CONNIE LIEM dan Terdakwa II. LEE CHEE HEN pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2010, bertempat di kantor jasa pengiriman barang PT. ARAMEX di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 84 A Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2010 sekira pukul 22.00 WIB, saksi JATMIKO WIBOWO yang bertugas sebagai Kepala Sub Seksi Intelijen II Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta Cengkareng telah mendapat informasi adanya barang masuk di Gudang Unex yang mencurigakan dari saksi SARDJONO dan saksi MAHENDRA ADI WIJAYA yang merupakan staf saksi JATMIKO WIBOWO;

Mendapat laporan tersebut, saksi JATMIKO WIBOWO bersama saksi SARDJONO dan saksi MAHENDRA ADI WIJAYA kemudian menuju Gudang Unex di Bandara Soekarno Hatta untuk melakukan pemeriksaan barang. Saat itu dilihat ada paket cargo dibungkus karung putih yang berasal dari Malaysia dengan tujuan masuk ke Indonesia yang terlebih dahulu transit di Singapura. Paket tersebut tercantum identitas pengirim atas nama Kim Hong alamat

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 24 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damansara Utama Palma Condo B1 714 dan Penerima atas nama Mohamad Aziz dengan alamat Jakarta Mall Of Indonesia yang menggunakan jasa pengiriman PT. ARAMEX Nomor AWB 61852315163/H-148 322 7270 yang kelihatan mencurigakan jika dilihat dari cara pengemasan. Selanjutnya paket barang mencurigakan tersebut diperiksa dengan menggunakan X Ray dimana hasil pemeriksaan tersebut diduga paket tersebut berisikan Narkotika;

Selanjutnya saksi JATMIKO WIBOWO melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta yang kemudian melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut dengan singkatan BNN);

Beberapa saat kemudian pada malam peralihan antara tanggal 9 Maret 2010 ke tanggal 10 Maret 2010, datang Tim Interdiksi dari BNN yaitu saksi BAMBANG SUTARMANTO, saksi FIRMANSYAH dan saksi RUSLI TRIYADI. Kemudian Tim Interdiksi dari BNN bersama-sama saksi JATMIKO WIBOWO bersama saksi SARDJONO dan saksi MAHENDRA ADI WUAYA melakukan observasi dan surveillance dari Gudang Unex Cargo Bandara Soekarno Hatta sampai ke tujuan akhir yaitu perusahaan ekspedisi PT. ARAMEX Jakarta Selatan dengan tujuan untuk mengetahui siapa penerima atau pemilik barang kiriman yang berasal dari Malaysia tersebut;

Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 sekira pukul 11.00 WiB, datang dua orang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa I. LIM FONG YEE alias CONNIE LIE dan Terdakwa II. LEE CHEE HEN, ke PT. ARAMEX di Jalan Worter Monginsidi Nomor 84 A Jakarta Selatan menggunakan Taksi Blue Bird yang dikemudikan oleh saksi Kusnadi dengan tujuan untuk mengambil barang kiriman tersebut;

Setelah itu Terdakwa I. LIM FONG YEE alias CONNIE LIE dan Terdakwa II. LEE CHEE HEN kemudian menemui saksi GARY OCTOVIANUS selaku Operation Manager di Ekspedisi PT. ARAMEX dan menunjukkan sepotong kertas yang di dalamnya berisi nomor pengiriman AWB H-148 322 7270. Selanjutnya nomor tersebut dicocokkan dengan manifest cargo yang tertera pada cargo dengan bungkusan karung putih yang bentuknya seperti tabung-tabung;

Selanjutnya Terdakwa I. LIM FONG YEE alias CONIE LIE mengambil barang tersebut dengan cara mengisi dan menandatangani form pengambilan yaitu Nama : Conie Lee dan Nomor A16800680 dan membayar jasa pengiriman sebesar Rp6.817.500,00 (enam juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 24 PK/Pid.Sus/2017



Selanjutnya paket yang berupa 4 (empat) tabung yang dibungkus dengan karung plastik putih tersebut diambil oleh mereka Terdakwa dan membawanya, saat sampai di depan bagian luar PT. ARAMEX, kedua Terdakwa tersebut kemudian ditangkap oleh petugas BNN yaitu saksi BAMBANG SUTARMANTO, saksi FIRMANSYAH dan saksi RUSLI TRIYADI;

Setelah melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa, maka saksi BAMBANG SUTARMANTO, saksi FIRMANSYAH dan saksi RUSLI TRIYADI melakukan tindakan membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh mereka Terdakwa serta saksi JATMIKO WIBOWO bersama saksi SARDJONO dan saksi MAHENDRA ADI WIJAYA yang ternyata isi dari paket tersebut adalah bubuk kristal putih. Selanjutnya bubuk putih tersebut diambil sampelnya dan kemudian dilakukan teskis Narkotes dengan cara bubuk putih tersebut dileburkan dengan cairan bening pembanding Narkotes dan ternyata terjadi perubahan warna yang disimpulkan sementara bubuk putih tersebut mengandung Narkotika Golongan I;

Selanjutnya kedua Terdakwa dibawa ke kantor BNN untuk dilakukan proses hukum. Barang bukti berupa bubuk kristal berwarna putih tersebut kemudian dilakukan penimbangan pada isi masing masing tabung dengan kode penimbangan tabung A seberat 11.000 gram, tabung B seberat 11.000 gram, tabung C seberat 11.000 gram dan tabung D seberat 11.000 gram sehingga total berat bersih atau netto bubuk putih tersebut adalah kira kira 44.000 gram. Selanjutnya bubuk putih tersebut diperiksa di UPT Laboratorium Uji Coba Narkotika Badan Narkotika Nasional dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 196-c/III/2010/UPT LAB UJI NARKOBA disimpulkan bahwa "Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode A Nomor 1, Kristal warna Putih berkode B Nomor 2, Kristal warna Putih berkode C Nomor 3 dan Kristal warna Putih berkode D Nomor 4 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan I. Terdakwa LIM FONG YEE alias CONNIE LIM dan II. Terdakwa LEE CHEE HEN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat dengan membantu mengimpor narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat netto 44.000 gram atau lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair : Pasal 113 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIM FONG YEE alias CONNIE LIM dengan pidana mati;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEE CHEE HEN dengan pidana mati;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah tabung VVC yang di dalamnya berisikan Narkoba Golongan I jenis Kristal dan pada saat ditimbang dengan berat brutto 44.000 gram dan setelah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan labkrim berat netto seluruhnya sebesar 10 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan labkrim berat netto keseluruhan menjadi 7,4475 gram;
- 2 (dua) buah simcard dengan Nomor 8960010910-72861576-1 dan simcard dengan Nomor 8960010904-67743379-7;
- 9 (sembilan) unit Handphone, yaitu : 2 (dua) unit Hp. Sony Ericsson, 3 (tiga) unit I Phone, 3 (tiga) unit Hp Nokia, 1 (satu) unit Hp merk Disney; (dirampas untuk dimusnahkan);
- 2 (dua) buah KTP atas nama Lim Fong Yee dengan nomor 800927-01-5132 dan Lee Chee Hen dengan nomor 660107-06-5087;
- 2 (dua) buah Paspor atas nama Lim Fong Yee Nomor A16868024 dan Lee Chee Hen Nomor A19837918; (tetap terlampir dalam berkas perkara);
- 8 (delapan) lembar uang US\$ pecahan \$ 100;
- 100 (seratus) lembar uang Rupiah pecahan Rp100.000,00;
- 14 (empat belas) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 100;
- 52 (lima puluh dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50;
- 5 (lima) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 10;
- 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 5;
- 13 (tiga belas) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 1; (dirampas untuk negara);
- Selebar dokumen tanda terima barang;
- 2 (dua) buah tiket elektronik Malaysia Airline atas nama Lim Fong Yee dengan No.23224408308100 dan Lee Chee Hen No.2322408308099;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 24 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah boarding pass atas nama Lim Fong Yee dan Lee Chee Hen;
(tetap terlampir dalam berkas perkara);
- 5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :
653/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Oktober 2010 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I. Lim Fong Yee alias Connie dan Terdakwa II. Lee Che Hen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat mengimpor narkoba golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Lim Fong Yee alias Connie Lim dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Lee Chee Hen dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
4. menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti :
 - 4 (empat) buah tabung VVC yang di dalamnya berisikan narkoba golongan I jenis Kristal dan pada saat ditimbang dengan berat netto 44.000 (empat puluh empat ribu) gram dan setelah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan labkrim berat netto seluruhnya sebesar 10 (sepuluh) gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan labkrim berat netto keseluruhan menjadi 7.4475 gram;
 - 2 (dua) buah simcard dengan Nomor 8960010910 - 72861576-1 dan simcard dengan Nomor 8960010904 - 67743379-7;
 - 9 (sembilan) unit handphone yaitu 2 (dua) unit HP. Sonny Ericson, 3 (tiga) unit I Phone, 3 (tiga) unit HP Nokia, 1 (satu) Unit HP merk Disney;
(dirampas untuk dimusnahkan);
 - 2 (dua) buah KTP atas nama Lim Fong Yee dengan Nomor 800927-01-5132 dan Lee Chee Hen dengan Nomor 660107-06-5087;
 - 2 (dua) buah Paspor atas nama Lim Fong Yee Nomor A16868024 dan Lee Chee Hen Nomor A 19837918;
(tetap terlampir dalam berkas);

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 24 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar uang US\$ pecahan 100;
 - 100 (seratus) lembar uang Rupiah pecahan Rp100.000;
 - 14 (empat belas) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 100;
 - 52 (lima puluh dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50;
 - 5 (lima) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 10;
 - 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 5;
 - 13 (tiga belas) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 1;
(dirampas untuk Negara);
 - Selemba dokumen tanda terima barang;
 - 2 (dua) buah tiket elektronik Malaysia Air atas nama Lim Fong Yee dengan Nomor 23224408308100 dan Lee Chee Hen Nomor 23224408308099;
 - 2 (dua) buah Bording Pass atas nama Lim Fong Yee dan Lee Chee Hen;
(tetap terlampir dalam berkas perkara);
7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 383/PID/2010/PT.DKI., tanggal 15 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 653/ Pid.B/ 2010/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Oktober 2010 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar menghapus penjatuan pidana denda, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I. Lim Fong Yee alias Connie Lim dan Terdakwa II. Lee Chee Hen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "melakukan permufakatan jahat mengimpori Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Lim Fong Yee alias Connie Lim dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Lee Chee Hen dengan pidana penjara seumur hidup;
 4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangi seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) buah tabung VVC yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I Jenis Kristal dengan berat 44.000 (empat puluh empat ribu)

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 24 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan setelah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan labkrim berat netto 10 (sepuluh) gram dan sisanya 7,4475 gram;

- 2 (dua) buah simcard dengan No.8960010910-728615760-1 dan simcard dengan Nomor 8960010904-67743379-7;
 - 9 (sembilan) unit Handphone yaitu : 2 (dua) unit HP Sony Ericsson, 3 (tiga) unit Handphone, 3 (tiga) unit HP Nokia, 1 (satu) unit HP merk Disney;
(dirampas untuk dimusnahkan);
 - 2 (dua) buah KTP atas nama Lim Fong Yee dengan Nomor: 800927-01-5132 dan Lee Chee Hen dengan Nomor : 660107-06-5087;
 - 2 (dua) buah paspor atas nama Lim Fong Yee Nomor A 16868024 dan Lee Chee Hen Nomor A. 19837918;
(tetap terlampir dalam berkas);
 - 8 (delapan lembar uang US\$ 100;
 - 100 (seratus) lembar uang Rupiah pecahan Rp100.000;
 - 14 (empat belas) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 100;
 - 52 (lima puluh dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50;
 - 5 (lima) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 10;
 - 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 5;
 - 13 (tiga belas) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 1;
(dirampas untuk Negara);
 - Selembar dokumen tanda terima barang;
 - 2 (dua) buah tiket elektronik Malaysia Air Lines atas nama Lim Fong Yee dengan No.23224408308100 dan Lee Chee Hen No.23224408308099;
 - 2 (dua) buah bording Pass atas nama Lim Fong Yee dan Lee Chee Hen;
(tetap terlampir dalam berkas perkara);
7. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 514 K/PID.SUS/2011 tanggal 11 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa I : LIM FONG YEE alias CONNIE LIM tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.: 383/PID/2010/PT.DKI., tanggal 15 Desember 2010, yang membatalkan putusan Pengadilan

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 24 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan No.: 653/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel., tanggal 13 Oktober 2010;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa I. LIM FONG YEE alias CONNIE LIM dan Terdakwa II. LEE CHEE HEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan permufakatan jahat mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II tersebut dengan pidana mati;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti :
 - 4 (empat) buah tabung VVC yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Kristal dan pada saat ditimbang dengan berat netto 44.000 (empat puluh empat ribu) gram dan setelah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya sebesar 10 (sepuluh) gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim berat netto keseluruhan menjadi 7,4475 gram;
 - 2 (dua) buah simcard dengan Nomor 8960010910 - 72861576-1 dan simcard dengan Nomor 8960010904-67743379-7;
 - 9 (sembilan) unit Handphone yaitu: 2 (dua) unit Hp. Sony Ericsson, 3 (tiga) unit I Phone, 3 (tiga) unit Hp. Nokia, 1 (satu) unit Hp. Merk Disney; (dirampas untuk dimusnahkan);
 - 2 (dua) buah KTP atas nama Lim Fong Yee dengan Nomor: 800927-01-5132 dan Lee Chee Hen dengan Nomor: 660107-06-5087;
 - 2 (dua) buah Paspor atas nama Lim Fong Yee Nomor A16868024 dan Lee Chee Hen Nomor A19337918; (tetap terlampir dalam berkas);
 - 8 (delapan) lembar uang US\$ pecahan \$ 100;
 - 100 (seratus) lembar uang Rupiah pecahan Rp100.000,00;
 - 14 (empat belas) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 100;
 - 52 (lima puluh) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 50;
 - 5 (lima) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 10;
 - 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 5;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 24 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan 1;
(dirampas untuk Negara);
- Selebar dokumen tanda terima barang;
- 2 (dua) buah tiket elektronik Malaysia Air Lines atas nama Lim Fong Yee dengan Nomor 23224408308100 dan Lee Chee Hen Nomor 2322408308099;
- 2 (dua) buah Boarding Pass atas nama Lim Fong Yee dan Lee Chee Hen;
(tetap terlampir dalam berkas perkara);

Menghukum Termohon Kasasi I/ Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) dan untuk Termohon Kasasi II/ Terdakwa II tersebut biaya perkaranya dibebankan kepada negara;

Membaca Akta tentang permohonan peninjauan kembali Nomor : 09/Ket.Pan.Pid/2016/PN.Jkt-Sel, tertanggal 27 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 September 2016 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana II Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 04 April 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II pada pokoknya sebagai berikut:

KEHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA

Kekeliruan *Judex Facti* dan *Judex Juris* Karena Salah Menerapkan Hukum Acara Pidana Pembuktian Sehingga Tidak Cukup Memberikan Pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dalam Memutuskan Perkara *a quo*.

Bahwa kehilafan atau kekeliruan yang nyata tersebut terlihat dengan dinyatakannya Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" tanpa memperhatikan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan selama persidangan berlangsung oleh karenanya *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya hukum pembuktian karena



lalai memperhatikan dan menilai bukti atau telah mengesampingkan hukum pembuktian, dengan uraian sebagai berikut:

1. KEHILAFAN ATAU KEKELIRUAN HAKIM MENGENAI PERAN AKTIF PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI / TERDAKWA II

Bahwa pada pertimbangan *Judex Juris* halaman 18 sampai dengan halaman 19 Putusan Nomor 514 K/Pid.Sus/2011, menyatakan (penebalan dan garis bawah ditambahkan): “Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka patut dan memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat bilamana Terdakwa I: Lim Fong Yee alias Connie Lim dan Terdakwa II: Lee Chee Hen dijatuhi pidana sesuai dengan peran masing-masing, dimana Terdakwa II perannya sangat aktif yaitu mengatur pengiriman dan pemasukan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Kristal seberat 44.000 gram (44 kilogram) dari Malaysia via Singapura ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta sedangkan Terdakwa I: Lim Fong Yee alias Connie Lim hanya mengikuti perintah Terdakwa II: Lee Chee Hen selaku suaminya, sehingga terhadap Terdakwa II adalah adil apabila dijatuhi pidana mati”;

Atas pertimbangan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II menyampaikan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru, karena Pemohon Peninjauan Kembali selaku Terdakwa II bukanlah pihak yang sangat aktif mengatur pengiriman dan pemasukan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Kristal dimana semua saksi yang dihadirkan dimuka persidangan tidak ada yang mengetahui bagaimana peran Terdakwa II mengatur pengiriman atau mengimpor paket tersebut;

Bahwa *Judex Facti* maupun *Judex Juris* sama sekali tidak mendalami peran aktif yang sesungguhnya dilakukan oleh Terdakwa I, karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I lah yang sebenarnya berperan aktif membayar ke pihak PT. ARAMEX sejumlah Rp6.817.500,00 (enam juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk mengambil paket kiriman dari Malaysia tersebut, atau sesuai fakta persidangan uang tersebut adalah milik dari Terdakwa I bukan milik Terdakwa II;

Bahwa Majelis Hakim sudah mengakui dalam pertimbangannya bahwa yang membawa dan menyerahkan selemba kertas bukti pengambilan paket kepada Operation Manager PT. ARAMEX serta mengisi dan menandatangani formulir pengambilan paket dengan membayar Rp6.817.500,00 (enam juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)



dan selanjutnya menerima paket tersebut adalah Terdakwa I: Lim Fong Yee alias Connie Lim;

Pertimbangan selengkapnya dalam halaman 20 Putusan Nomor 653/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel: “..... dimana saksi Gary Oktavianus selaku Operation Manager PT. Aramex juga menyaksikan Terdakwa I Lim Fong Yee menyerahkan selemba kertas dengan catatan nomor barang untuk bukti pengambilan barang atau paket dengan nomor pengiriman AWB: 61852315163/H-148 322 7270, selanjutnya oleh petugas Pt. Aramex dicocokkan dengan manifest cargo yang tertera pada cargo dengan bungkus karung putih yang berbentuk seperti tabung, setelah mengisi dan menandatangani formulir pengambilan barang dengan membayar Rp6.817.500,00 (enam juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) kemudian petugas PT. Aramex menyerahkan barang tersebut dengan membawa keluar dari PT. Aramex dan menaikkan keatas Taxi Blue Bird yang ditumpangi Para Terdakwa”

Atas pertimbangan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II menyampaikan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I adalah pihak yang menyewa apartemen di MOI sehingga apabila dilihat dari aktif tidaknya Para Terdakwa berada di Indonesia semestinya Majelis Hakim meneliti siapa yang paling sering masuk ke wilayah Indonesia ketika datang dari Malaysia. Jika ditelusuri dari passport Terdakwa II barulah 1 (satu) kali datang ke Indonesia, sedangkan Terdakwa I telah berulang kali datang ke Indonesia;

Bahwa dengan demikian Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah keliru dalam memahami peran aktif Terdakwa II yang berdasarkan pemaparan fakta persidangan diatas yang berperan aktif mengambil Paket berupa 4 (empat) tabung VVC berikut pembungkus berisi Narkotika Golongan I jenis Kristal dengan berat $\pm$ 44.000 gram (44 kilogram) dari Malaysia adalah Terdakwa I: Lim Fong Yee alias Connie Lim;

2. KEHILAFAN ATAU KEKELIRUAN HAKIM MENGENAI PERAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI / TERDAKWA II SELAKU SUAMI DARI TERDAKWA I

Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah keliru dalam mempertimbangkan bahwa status Terdakwa I: Lim Fong Yee alias Connie Lim adalah sebagai istri dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II;



Bahwa pada pertimbangan *Judex Juris* halaman 18 sampai dengan halaman 19 Putusan Nomor 514 K/Pid.Sus/2011, menyatakan (penebalan dan garis bawah ditambahkan): “Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka patut dan memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat bilamana Terdakwa I: Lim Fong Yee alias Connie Lim dan Terdakwa II: Lee Chee Hen dijatuhi pidana sesuai dengan peran masing-masing, dimana Terdakwa II perannya sangat aktif yaitu mengatur pengiriman dan pemasukan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Kristal seberat 44.000 gram (44 kilogram) dari Malaysia via Singapura ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta sedangkan Terdakwa I: Lim Fong Yee alias Connie Lim hanya mengikuti perintah Terdakwa II: Lee Chee Hen selaku suaminya, sehingga terhadap Terdakwa II adalah adil apabila dijatuhi pidana mati”;

Atas pertimbangan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II menyampaikan sebagai berikut:

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah bahwa Terdakwa I: Lim Fong Yee alias Connie Lim bukanlah istri Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II dan Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II belum lama kenal dengan Terdakwa I, dimana hubungan antara Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II dengan Terdakwa I hanyalah hubungan asmara atau pacaran. Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II hanyalah korban kasmaran dengan Terdakwa I sehingga Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II mau menemui dan menemani Terdakwa I di Indonesia dan mau diajak dan mengikuti kemana saja kegiatan Terdakwa I selama berada di Jakarta. Faktanya Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II tidak pernah menikahi Terdakwa I baik di Indonesia maupun di Malaysia sehingga tidak benar status mereka adalah sebagai suami istri;

Bahwa fakta yang sebenarnya Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II mempunyai istri di Malaysia bernama Lee Kim Kuan (bukti terlampir);

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah nyata *Judex Facti* dan *Judex Juris* keliru dalam mempertimbangkan bahwa Terdakwa I: Lim Fong Yee alias Connie Lim hanya mengikuti perintah Terdakwa II: Lee Chee Hen selaku suaminya;

3. KEHILAFAN ATAU KEKELIRUAN HAKIM MENGENAI PERMUFAKATAN JAHAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian mengenai unsur “permufakatan jahat” yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 19 Putusan Nomor 653/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, menyatakan sebagai berikut:

“Ad.2 : Unsur Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dari dua orang atau lebih yang bersepakat atau bersekongkol untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika berdasarkan Pasal 1 Bab. 18 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Lim Fong Yee als Connie Lim bersama dengan Terdakwa II Lee Chee Hen pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 sekitar jam 100.00 WIB berangkat menuju PT. Aramex di JL. Wolter Mongonsidi Jakarta Selatan dengan menggunakan Taxi untuk mengambil kiriman dari Malaysia yang dikirim oleh Benny als Kim Hong, dimana sebelumnya Lee Chee Hen mendapat telepon dari Benny als Kim Hong selaku pengirim barang dengan menggunakan jasa pengiriman PT. Aramex Nomor AWB: 61852315163/H-148 322 7270 untuk disampaikan kepada Muhammad Aziz selaku alamat penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa I Lim Fong Yee als Connie Lim dan Terdakwa II Lee Chee Hen tiba di PT. Aramex, kemudian Terdakwa I Lim Fong Yee masuk kedalam kantor PT. Aramex dan Terdakwa II Lee Chee Hen menunggu diluar, dan setelah Terdakwa I Lim Fong Yee menyerahkan selemba kertas catatan nomor barang untuk pengambilan barang dan membayar uang jasa pengiriman sebesar Rp6.817.500,00 (enam juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan setelah menandatangani tanda terima kemudian petuga PT. Aramex menyerahkan barang dan kemudian tersebut dinaikkan kedalam Taxi yang ditumpangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan ternyata barang tersebut adalah Narkotika Gol. 1 jenis Shabu, maka dengan demikian unsur permufakatan jahat telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa.”

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 24 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertimbangan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II menyampaikan sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa yang mengirimkan paket adalah Benny als Kim Hong dan penerima paket adalah Muhammad Aziz yang tidak pernah diperiksa untuk didengarkan kesaksiannya di persidangan, sehingga untuk dapat memenuhi unsur adanya permufakatan jahat maka Benny als Kim Hong dan Muhammad Aziz haruslah diperiksa di persidangan, oleh karena tidak adanya keterangan yang bersangkutan di persidangan maka tidak dapat dikatakan adanya fakta yang terungkap di persidangan adanya permufakatan jahat bahwa Terdakwa II merupakan bagian dari jaringan narkoba;

Bahwa yang dimaksud sebagai "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Bahwa menurut ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 KUHP yaitu "dikatakan ada permufakatan jahat, apabila 2 (dua) orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan". Bahwa untuk dapat membuktikan adanya suatu permufakatan jahat haruslah dapat dibuktikan 2 (dua) hal yaitu:

1. Apakah benar-benar telah terjadi kesepakatan untuk berbuat jahat (kapan, dimana, bagaimana, mengenai apa, dan motivasinya apa);
2. Para Pihak yang bersepakat harus mengetahui / memaksudkan bahwa terhadap apa yang akan dilakukannya tersebut adalah sebagai kejahatan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II tidak mengetahui mengenai paket maupun isinya yang diambil oleh Terdakwa I: Lim Fong Yee alias Connie Lim. Fakta persidangan membuktikan tidak pernah terungkap tentang adanya permufakatan jahat antara Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II, Terdakwa I: Lim Fong Yee alias Connie Lim, Benny als Kim Hong dan Muhammad Aziz secara berkumpul bersama atau terbukti adanya pembicaraan diantara mereka untuk merencanakan pengiriman paket berisikan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia;



Pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut telah keliru karena tidak didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, maupun keterangan Para Terdakwa yang dapat membuktikan adanya permufakatan jahat diantara Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II, Terdakwa I: Lim Fong Yee alias Connie Lim, Benny als Kim Hong dan Muhammad Aziz;

Pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* hanyalah berdasarkan asumsi yang seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II merencanakan pengiriman paket berisikan Narkotika dari Malaysia ke Indonesia bersama-sama dengan Terdakwa I: Lim Fong Yee alias Connie Lim;

Bahwa pertimbangan Hakim *Judex Juris* merupakan kesesatan dalam menafsirkan hubungan penerapan hukum dan penilaian hasil pembuktian, sebab untuk dapat menyatakan bahwa peraturan hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak, maka hal tersebut perlu dibandingkan dengan fakta-fakta, bukti dan keadaan selama persidangan berlangsung dan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Hakim telah mengartikan secara sempit mengenai sifat penilaian hasil pembuktian dan penghargaan tentang suatu kenyataan. Tidak tepat, Mahkamah Agung RI menerapkan Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang permufakatan jahat sebab yang dilihat permufakatan jahat adalah perbuatan yang dilakukan secara terorganisir dan melibatkan organisasi/lebih dari satu orang dan terselubung (Hiding Drugs);

4. KEHILAFAN ATAU KEKELIRUAN HAKIM MENGENAI PERAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI MENGIMPOR NARKOTIKA

Bahwa pada pertimbangan *Judex Juris* halaman 20 sampai dengan halaman 21 Putusan Nomor 653/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, menyatakan sebagai berikut (penebalan dan garis bawah ditambahkan):

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut bertentangan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, sedangkan yang dimaksud dengan memproduksi adalah berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada butir 3 adalah kegiatan atau proses menerapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas atau mengubah bentuk Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan mengimport dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika butir 4 adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika kedalam Daerah Pabean, mengekspor dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada butir 5 adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dipersidangan antara lain Firmansyah Kurniawan, Bambang Sidarmanto, SH., Jatmiko Wibowo, Poly Purnama dan Mahendra bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2010 sekitar jam 22 WIB ada barang yang dikirim dari Malaysia lewat Singapore selanjutnya ke Daerah Pabean Bandara Soekarno Hatta berupa 4 (empat) tabung VVC yang mencurigakan diduga Narkotika, dengan pengirim bernama Mr. Kim Hong dengan alamat Malaysia Damansara Utama Palama Condo B.1714 dengan Nomor Telepon 0216413610 dan penerimanya adalah Muhammad Aziz dengan alamat Mall of Indonesia C/10/01 Jakarta dengan Nomor Telepon 08169132792, bahwa pengiriman barang tersebut menggunakan jasa pengiriman PT. Aramex dengan penerbangan SQ-966 tanggal 09 Maret 2010, kemudian dilakukan X Ray oleh petugas Bea dan Cukai yaitu saksi Mahendra ternyata berisi serbuk putih yang diduga adalah shabu, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2010 saksi Firmansyah Kurniawan, saksi Bambang S, SH., anggota polisi dan petugas BNN bersama dengan saksi Jatmiko Wibowo, saksi Poly Purnama yaitu petugas Bea dan Cukai melakukan pengawasan di PT. Aramex di Jl. Wolter Mongonsidi Nomor 84 A Jakarta Selatan, bahwa pada pukul 11.00 WIB Terdakwa I Lim Fong Yee als Connie Lim dan Terdakwa II Lee Chee Hen datang ke kantor PT. Aramex dengan menggunakan Taxi Blue Bird yang dikendarai oleh saksi Kusnadi untuk mengambil barang kiriman tersebut, kemudian Terdakwa I Lim Fong Yee masuk kedalam PT. Aramex sedangkan Terdakwa II Lee Chee Hen menunggu diluar, dimana saksi Gary Oktavianus selaku Operation Manager PT. Aramex juga menyaksikan Terdakwa I Lim Fong Yee menyerahkan selebar kertas dengan catatan nomor barang untuk bukti pengambilan barang atau paket dengan nomor pengiriman AWB: 61852315163/H-148 322 7270, selanjutnya oleh petugas Pt. Aramex dicocokkan dengan manifest cargo yang tertera pada cargo dengan bungkusan karung putih yang berbentuk seperti tabung, setelah mengisi

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 24 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menandatangani formulir pengambilan barang dengan membayar Rp6.817.500,00 (enam juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) kemudian petugas PT. Aramex menyerahkan barang tersebut dengan membawa keluar dari PT. Aramex dan menaikkan keatas Taxi Blue Bird yang ditumpangi Para Terdakwa sebanyak 4 (empat) tabung VVC, kemudian sewaktu Para Terdakwa menaiki Taxi lalu ditangkap oleh petugas BNN dan petugas Bea dan Cukai bandara Soekarno Hatta antara lain saksi Firmansyah Kurniawan, Bambang, S, SH. Jatmiko Wibowo dan Poly Purnama;"

Atas pertimbangan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II menyampaikan sebagai berikut:

Tidak tepat, Mahkamah Agung RI menerapkan Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang impor, karena berdasarkan fakta-fakta maupun keadaan selama persidangan berlangsung, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa II yang mengimpor, dan juga tidak ada bukti bahwa yang membawa paket Narkotika dari Malaysia masuk ke daerah Pabean Indonesia adalah Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II, artinya perbuatan mengimpor Narkotika yang dikenakan sama sekali tidak memenuhi unsur telah terbuktinya unsur Pasal tersebut;

Bahwa oleh karena sesuai yang tercantum dalam dokumen pengiriman paket Narkotika dari Malaysia ke daerah Pabean Indonesia jelas bahwa yang mengimpor adalah atas nama Benny alias Kim Hong kepada Moh. Azis. Sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu peran dan hubungan antara nama-nama yang mengimpor dengan Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II;

Bahwa dalam pertimbangan Hakim ternyata tidak terbukti siapa sebenarnya orang yang mengimpor narkotika tersebut, sehingga Hakim dalam putusannya telah keliru atau khilaf dalam mempertimbangkan keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II;

Bahwa Pasal 1 angka 2 & 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyebutkan sebagai berikut:

"2. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-



tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini.

13. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.”

Bahwa untuk terpenuhinya unsur-unsur “Mengimpor” dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penuntut Umum harus membuktikan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II dalam kaitannya dengan mengimpor tersebut, apalagi Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II menolak keras bahwa Narkotika Golongan I jenis Kristal tersebut sebagai miliknya dan tanpa disadari berada dalam kekuasaannya karena Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I namun yang mengambil dan menguasai Narkotika tersebut adalah Terdakwa I, sehingga dalam hubungannya dengan konsep “Penguasaan”, *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan pembuktian;

Bahwa bilamana tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian oleh semua orang, maka dari sudut hukum, tindakan demikian itu layak dipandang sebagai kesengajaan. Menurut E.Y Kanter, S.H dan S.R. Sianturi, S.H dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, Jakarta: Stora Grafika, 2002, halaman 167 menyatakan bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan demikian, kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan melawan hukum. Kesengajaan mempengaruhi unsur melawan hukum. Artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti hukum pidana jika dengan sengaja dikehendaki pembuatnya. Kesengajaan sebagai pertanda adanya kesalahan menyebabkan sekalipun hal itu tidak dimuat dalam rumusan tindak pidana, tetapi selalu harus diperhatikan untuk mempertanggungjawabkan seseorang dan sementara itu, kesengajaan juga harus diperhatikan secara lebih mendalam menurut coraknya masing-masing yaitu : kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*oogmerk*), kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*). Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Mei 1992 Nomor 14K/Pid/1992, telah mempertimbangkan bahwa kesengajaan Terdakwa menentukan



pertanggung jawaban pidananya, sekalipun dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tidak terdapat unsur “dengan sengaja”;

Bahwa untuk dapat mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggung jawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan dan penentuan adanya kesalahan dan pertanggung jawaban pidana, tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (Vide: Dr. Chairul Huda, SH., MH., “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung-jawaban pidana tanpa kesalahan”, cetakan ke-2 Jakarta, Kencana Prenada Media 2006, hal. 6);

Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Pertanyaan yang kini muncul apakah Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II telah melakukan impor barang yang dikualifikasi tindak pidana? Apakah rumusan tindak pidana telah nyata tepenuhi seluruhnya, sebagai kelakuan yang telah dirumuskan undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan?;

Bahwa faktanya dalam persidangan tidak terungkap bukti mengenai kesengajaan bagaimana dan dengan cara apa Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II mengimpor Narkotika dan Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II tidak mengetahui sama sekali tentang paket Narkotika tersebut dimana dalam fakta persidangan tidak ditemukan tentang adanya perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II memesan atau mengirim paket Narkotika dari Malaysia, karena nyatanya yang mengirim paket tersebut adalah Benny alias Kim Hong dan yang menerima adalah Muhammad Azis, dimana keduanya tidak ada bukti keterkaitannya dengan Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II, dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II tidak terbukti mengimpor paket tersebut,;

Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa tidak terbukti mengimpor Narkotika maka unsur “mengimpor” dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi tidak terpenuhi sehingga Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II tidak dapat dipertanggung jawabkan atau dipidanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa siapapun akan mempertanyakan dan ragu akan kemungkinan kesalahan dan kesengajaan Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II menguasai Narkotika Golongan I jenis Kristal, dengan perkatan lain, siapapun hakim yang memutus akan timbul keraguan dibenaknya dengan tidak ditemukan kebenaran materiil yang memenuhi unsur-unsur Pasal 113 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut asas dan norma hukum pidana serta azas keadilan tidak sepatutnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa II untuk dihukum mati, karena untuk dapat seseorang dipidana, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri hakim tentang kesalahan Terdakwa apalagi dihukum dengan pidana mati dan nyatanya tidak ada alasan untuk menumbuhkan keyakinan bagi hakim yang mendasari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa II dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan padanya (Pasal 113 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Fakta-fakta persidangan nyata-nyata menunjukkan bahwa perbuatan Terpidana tidak dapat dikatakan bersifat kriminal karena tidak terdapat kehendak jahat didalamnya, suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat;

Bahwa Mahkamah Agung yang menghukum mati Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II hanya mendasarkan putusan pada banyaknya narkotika yang disita, dengan hanya mengedepankan peraduga sehingga memunculkan keraguan terhadap penilaian yang jauh dari rasa keadilan yang hakiki;

Bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diatas terbukti bahwa :

- Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II tidak mengetahui persoalan paket narkotika dari Malaysia tersebut karena yang berperan aktif dalam mengambil paket tersebut adalah Terdakwa I: Lim Fong Yee alias Connie Lim;
- Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II hanya menemani Terdakwa I: Lim Fong Yee alias Connie Lim selaku pacarnya dan bukan istrinya;
- Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II bukan bagian dari jaringan narkotika internasional;
- Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa II bukan pihak yang memesan dan mengirim paket narkotika tersebut.

Bahwa dengan demikian patutlah Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini untuk menganalisa fakta persidangan yang menunjukkan adanya keraguan tentang

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 24 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapakah sebenarnya pemilik paket narkoba dan siapa yang berperan aktif mengimpor narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana II tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana II adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan mengajukan bukti ad. Informandum yang diberikan tanda PK-1 dan PK-2 tidak dapat dibenarkan sebab sekalipun bukti PK-1 dan PK-2 membuktikan bahwa Terpidana I dan Terpidana II bukan suami istri, akan tetapi tidak membantah peran serta dominan Terpidana II yang telah terbukti dalam persidangan *Judex Facti* yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris* dan Terpidana II yang berperan aktif mengajak Terpidana I dan mengatur pengiriman 4 (empat) buah tabung VVC dari Malaysia melalui Singapura ke Jakarta yang berisi 44.000 gram shabu. Bahkan Terpidana II berusaha menyerang Petugas di Bandara ketika akan ditangkap;

Bahwa oleh karena alasan Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana II tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali tersebut harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang di mohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana II : **LEE CHEN HEN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2017** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana II dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd / **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ttd/ **Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H.**

Ttd / **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip. 19600613 198503 1 002